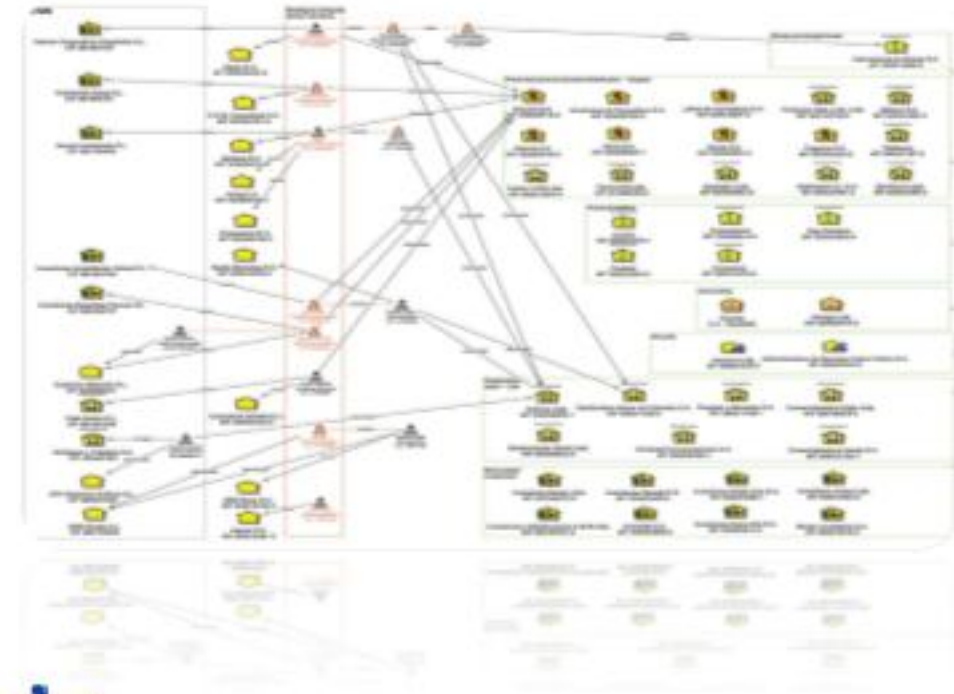


Типології відмивання коштів



Максим ВАСЮК
ПФР України



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА фінансового моніторингу України



Міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність

Міжнародні організації

Міжнародні стандарти

Заяви міжнародних організацій

Європейська інтеграція

Євроатлантична інтеграція

Меморандуми про взаєморозуміння

Звіти про оцінку





РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF

РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF

№	Попередній №	Назва
A – ПОЛІТИКА ТА КООРДИНАЦІЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМІВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ		
1.	-	Оцінка ризиків та застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків*
2.	P 31	Національне співробітництво та координація
B – ВІДМІВАННЯ КОШТІВ ТА КОНФІСКАЦІЯ		
3.	P 1 та P 2	Злочин відмивання коштів*
4.	P 3	Конфіскація та тимчасові заходи*
C – ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ		
5.	CP 2	Злочин фінансування тероризму*
6.	CP 3	Цільові фінансові санкції, пов'язані з тероризмом та фінансуванням тероризму*
7.		Цільові фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї масового знищення*
8.	CP 8	Неприбуткові організації*
D – ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ		
9.	P 4	Закони про збереження таємниці фінансовими установами
Належна перевірка клієнта і збереження даних		
10.	P 5	Заходи належної перевірки клієнта*
11.	P 10	Збереження даних
Додаткові заходи для специфічних клієнтів та видів діяльності		
12.	P 6	Публічні діячі*
13.	P 7	Кореспондентські банківські відносини*
14.	CP 6	Переказ коштів або цінностей*
15.	P 8	Нові технології
16.	CP 6	Грошові перекази*
Надійність, контроль та фінансові групи		
17.	P 9	Надійність третіх сторін*
18.	P 15 та P 22	Внутрішній контроль та іноземні відділення та філії*
19.	P 21	Високоризикові країни*
Повідомлення про підозрілі операції		
20.	P 13 та CP 4	Повідомлення про підозрілі операції*
21.	P 14	Розголошення та конфіденційність
Визначені нефінансові установи та професії (ВНУП)		
22.	P 12	ВНУП: заходи належної перевірки клієнта*
23.	P 16	ВНУП: інші заходи*
E – ПРОЗОРИСТЬ ТА БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ПРАВОВИХ УТВОРЕНЬ		

РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF

№	Попередній №	Назва
24.	P 33	Прозорість та бенефіціарна власність юридичних осіб*
25.	P 34	Прозорість та бенефіціарна власність правових утворень*
F – ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ІНШІ ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАХОДИ		
Регулювання та нагляд		
26.	P 23	Регулювання та нагляд за фінансовими установами*
27.	P 29	Наглядові повноваження
28.	P 24	Регулювання та нагляд за ВНУП
Оперативна та правоохоронна діяльність		
29.	P 26	Підрозділи фінансових розвідок*
30.	P 27	Обов'язки правоохоронних та слідчих органів*
31.	P 28	Повноваження правоохоронних та слідчих органів
32.	CP 9	Кур'єри з перевезення готівки*
Загальні вимоги		
33.	P 32	Статистика
34.	P 25	Керівництво та зворотній зв'язок
Санкції		
35.	P 17	Санкції
G – МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО		
36.	P 35 та CP 1	Міжнародні інструменти
37.	P 36 та CP 5	Міжнародна правова допомога
38.	P 38	Міжнародна правова допомога: замороження та конфіскація*
39.	P 39	Екстрадиція
40.	P 40	Інші форми міжнародного співробітництва*

Аналіз ПФР повинен додати цінності інформації, що одержується та оброблюється ПФР. У той час, як уся інформація повинна бути розглянута, аналіз може зосереджуватися на кожному окремому повідомленні або на певному обсягу обраної інформації, залежно від виду та обсягу одержаних повідомлень, а також від очікуваної мети використання переданої інформації. ПФР повинні бути заохочені використовувати аналітичне програмне забезпечення з метою більш ефективної обробки інформації та надання допомоги у встановленні відповідних зв'язків. Однак, такі інструменти не можуть замінити внесок суджень людини у здійснення аналізу. ПФР повинні здійснювати наступні види аналізу:

- Операційний аналіз використовує наявну інформацію та інформацію, що одержується, для визначення конкретних цілей (наприклад, осіб, активів, кримінальних мереж та асоціацій), щоб відстежити певну діяльність або операції, а також встановити зв'язки між цими цілями та потенційними злочинними доходами і предикатними злочинами до відмивання коштів або фінансування тероризму.
- Стратегічний аналіз використовує наявну інформацію та інформацію, що одержується, включаючи дані, що можуть бути надані іншими компетентними органами, з метою визначення тенденцій та типологій відмивання коштів та фінансування тероризму. Ця інформація потім також використовується ПФР або іншими державними органами з метою встановлення пов'язаних загроз та уразливостей. Стратегічний аналіз також може допомогти визначити політику та завдання ПФР або навіть більш всеохоплюючі цілі для інших органів, задіяних у системі



КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

1. Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його **одержання злочинним шляхом**, у тому числі **здійснення фінансової операції**, вчинення правочину з таким майном, або переміщення,

зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження,

якщо ці діяння **вчинені особою, яка знала або повинна була знати**, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, **вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб**, або у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені **організованою групою** або в особливо великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. 1. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ОСНОВНІ ЦІЛІ



Приховування слідів походження доходів, отриманих з нелегальних джерел.

Створення вигляду законності отримання доходів.

Приховування осіб, які отримують незаконні доходи і ініціюють сам процес відмивання.

Ухилення від сплати податків.

Забезпечення зручного та оперативного доступу до коштів, отриманих з нелегальних джерел. Створення умов для безпечного і комфортного споживання.

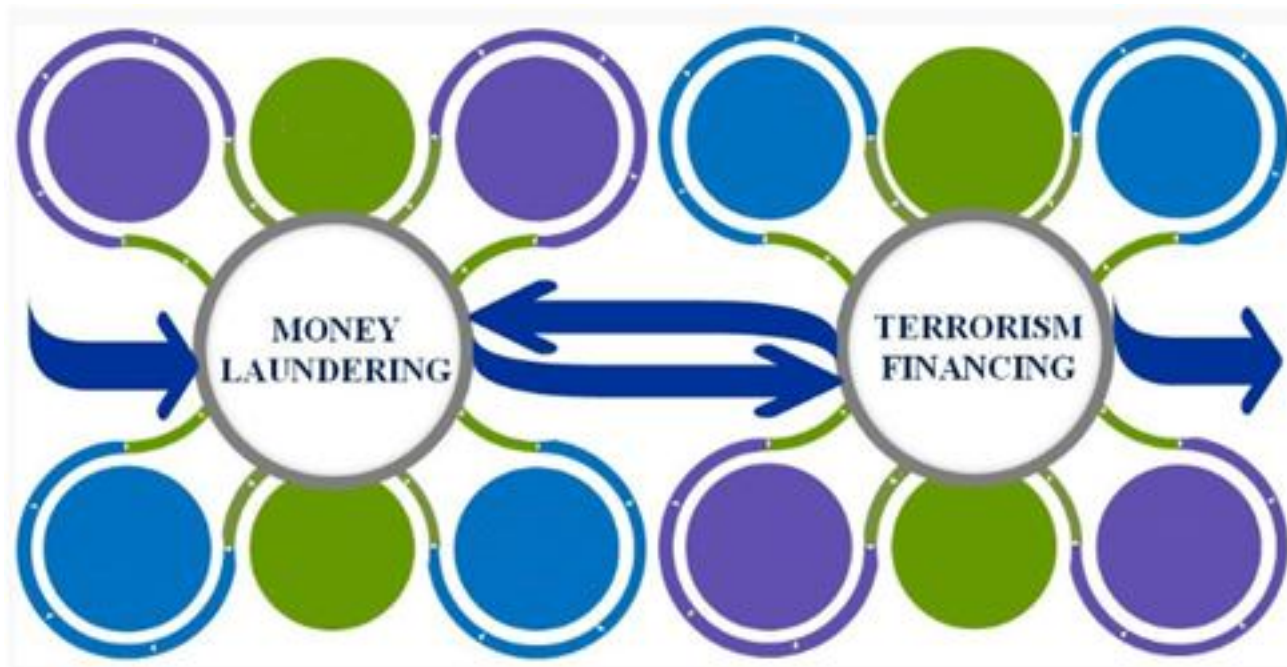


Створення умов для безпечного інвестування в легальний бізнес.

Відмивання злочинних доходів

Актуальність розмежування стадій

В процесі виявлення підозрілих операцій та в умовах обмеженої інформації, важливо встановити на якій стадії знаходиться процес відмивання злочинних доходів.



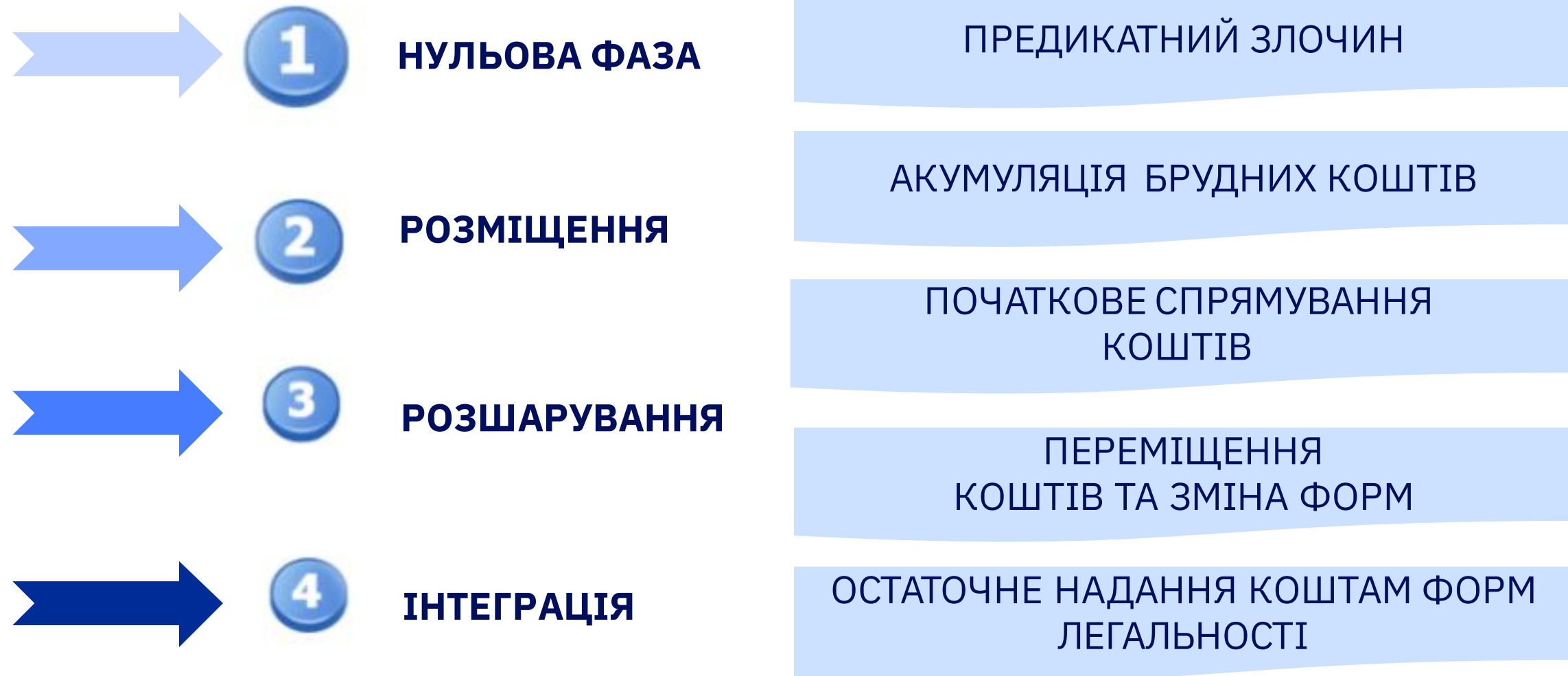
Визначити які необхідно вживати дії під час розслідування

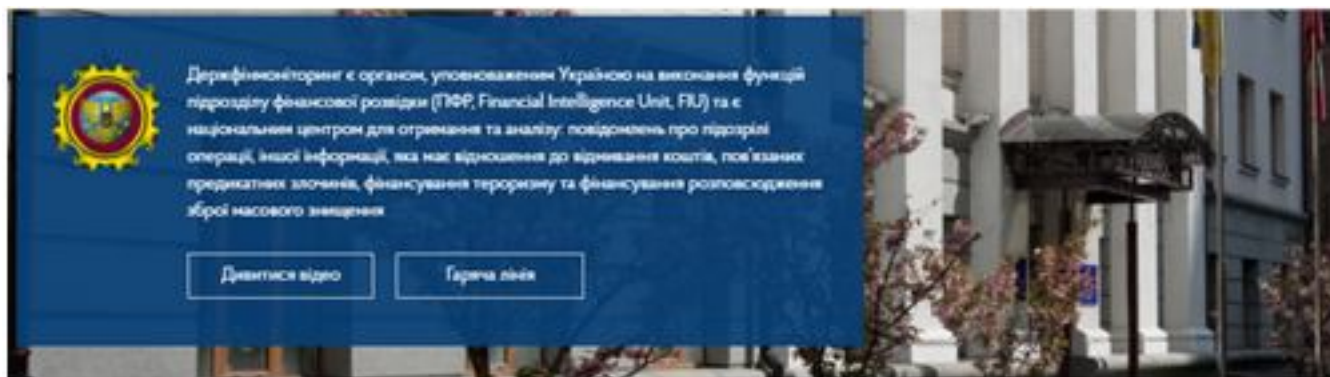
Встановлювати джерела походження коштів чи з'ясовувати подальший рух коштів, або те й інше.

Відмивання злочинних доходів - складний процес.

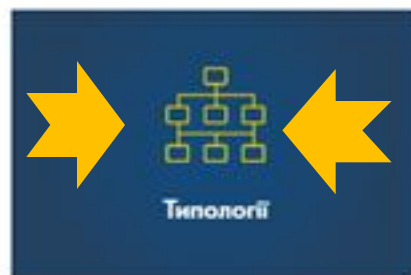
Включає безліч операцій, проведених різними методами, які постійно вдосконалюються.

Модель відмивання злочинних доходів:





Головне у роботі



Ключові події



Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за I квартал 2020 року

Держфінмоніторинг з 16 березня 2020 року вводить в експлуатацію новий вебсайт ...

Останні новини

9:02 26.06.2020

Аналіз підозрілих транзакцій у податковій сфері. Цифри та останні тенденції

0:27 18.05.2020

В Академії фінансового моніторингу запроваджено Digital-платформу

14:02 01.05.2020

До уваги учасників системи фінансового моніторингу

Усі новини >

> 815

www.fiu.gov.ua

Типології та Дослідження

Типології Держфінмоніторингу

Міжнародні дослідження

Типологічне дослідження

«Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб'єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів» (2019 рік)

Типологічне дослідження «Ризики використання суб'єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів» (2018 рік)

Актуально

1. Тероризм та сепаратизм. Санкції.
2. Корупційні діяння.
3. Використання схем ухилення від податків.

1. Міжнародні майданчики ВК. Незаконне виведення коштів за кордон. Офшоризація фінансової системи.
2. Використання альтернативних систем переказу коштів для ВК. Питання функціонування криптовалют.



Національна оцінка ризиків



[Home](#) / [Publications](#) / [Methods and Trends](#) / [Money laundering and terrorist financing risks](#)

National risk assessments

Armenia	National Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing Risk in the Republic of Armenia - 2014
Australia	Australia's non-profit organisation sector: money laundering and terrorism financing risk assessment - 2017 Terrorism Financing in Australia - 2014 Money Laundering in Australia - 2011
Austria	Nationale Risikoanalyse Österreich - 2015 [in German only]
Bhutan	National Money Laundering and Financing of Terrorism Risk Assessment - 2017
Canada	Assessment of Inherent Risks of Money Laundering and Terrorist Financing in Canada - July 2015 Tendances et analyse des risques en 2014 [in French only]
Cook Islands	Cook Islands National Money-Laundering and Terrorism Financing Risk Assessment 2015
Denmark	Money Laundering in Denmark - National Risk Assessment 2015
Fiji	Fiji Money Laundering and Financing of Terrorism National Risk Assessment - 2014
Fiji	Fiji Money Laundering and Financing of Terrorism National Risk Assessment - 2014
Denmark	Money Laundering in Denmark - National Risk Assessment 2015
Cook Islands	Cook Islands National Money-Laundering and Terrorism Financing Risk Assessment 2015



Найбільш популярні економічні сфери відмивання



Ознаки, які є характерними для схем незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також загалом і для схем відмивання злочинним шляхом:

- щодо учасників фінансових операцій:
- реєстрація підприємства на підставних осіб (без певного місця проживання, психічно хворих, студентів, іноземців, засуджених, померлих осіб, за придбаними, вкраденими або втраченими документами);
- одна особа виступає одночасно засновником, керівником та бухгалтером підприємства (одноосібний засновницько-посадовий склад);
- засновниками є особи, що проживають в регіоні, який не співпадає з регіоном реєстрації суб'єкта;
- часта зміна засновників, власників, посадових осіб суб'єкта господарювання, неможливість встановлення місцезнаходження посадових осіб (керівника, головного бухгалтера);
- невеликий статутний капітал;
- назви суб'єктів господарювання нерідко подібні до назв державних підприємств;
- відсутність ознак статутної діяльності або проведення такої діяльності в мінімальному обсязі;
- відсутність штату працівників, виробничих і складських приміщень для здійснення статутної діяльності;
- офіси суб'єктів господарювання, що входять до складу конвертаційного центру, як правило, мають велику охоронну мережу;
- співпадіння даних щодо учасників операцій (наприклад, адреси місцезнаходження суб'єктів господарювання);
- відносно короткий термін існування суб'єкта господарювання (так звані “одноденки”, “ями”, “метелики” існують, як правило, у межах одного податкового періоду, що ускладнює можливість контролю за їх діяльністю);
- посадові особи здають податкову звітність з мінімальним обсягом валових доходів.



Ознаки, які є характерними для схем незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також загалом і для схем відмивання злочинним шляхом:

- щодо змісту фінансових операцій операцій:
 - невідповідність угоди (операції) діяльності суб'єкта господарювання, передбаченій статутними документами;
 - заплутаний або незвичайний характер комерційної угоди (операції), що не має економічного сенсу або очевидної законної мети;
 - багаторазове здійснення операцій або угод, характер яких дає підстави вважати, що метою їх проведення є ухилення від процедур обов'язкового контролю, передбаченого національним законодавством;
 - великий обсяг готівкових коштів, отриманих від комерційної діяльності, яка не характеризується інтенсивністю операцій з готівкою;
 - в угоді не передбачена сплата контрагентами штрафних санкцій за недотримання термінів платежів, поставки товарів та не передбачено забезпечення ними виконання своїх зобов'язань;
 - проведення особою великої кількості фінансових операцій по рахунках інших осіб на підставі довіреності, за умови, що власниками рахунків особистий контакт з працівниками банку не встановлювався протягом тривалого часу або з моменту відкриття цих рахунків;
 - зарахування в один операційний день на відкритий клієнтом у банку рахунок коштів від декількох суб'єктів господарювання, які цього ж дня переводяться в готівку або переводяться на інший рахунок, унаслідок чого на кінець операційного дня на цьому рахунку не залишається коштів або їх сума істотно зменшується.



Ознаки, які є характерними для схем незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також загалом і для схем відмивання злочинним шляхом:

- щодо змісту фінансових операцій операцій:
 - Здійснення юридичною особою або фізичною особою-суб'єктом підприємницької діяльності по рахунку операцій купівлі-продажу товарів, оплати робіт або послуг без проведення по цьому рахунку будь-яких інших платежів, в тому числі обов'язкових платежів та зборів до бюджету;
 - Проведення операцій з цінними паперами, метою яких є отримання клієнтами готівкових коштів;
 - Не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується контрагенту в інший банк або використовується для цілей купівлі цінних паперів на пред'явника;
 - Розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів особою, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму;
 - Очевидна невідповідність призначень вхідних/вихідних платежів (наприклад, кошти, що надходять в якості оплати за товари, роботи, послуги у повному обсязі витрачаються на придбання цінних паперів або закупівлю сільськогосподарської продукції);
 - Проведення фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об'єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості);
 - Невідповідність зазначеної в контракті вартості товарів або послуг їхній ринковій вартості;



Ознаки, які є характерними для схем незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також загалом і для схем відмивання злочинним шляхом:

- щодо змісту фінансових операцій операцій:
 - Регулярне здійснення особою фінансових операцій з векселями, якщо дана особа не виступає емітентом або отримувачем коштів за цими векселями та не має ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів;
 - Списання з рахунку юридичної особи коштів у готівковій формі, не пов'язане з характером її діяльності;
 - Суми, на які здійснюються фінансові операції, не відповідають майновому (фінансовому) стану клієнта;
 - Закриття рахунків учасників схеми після проведення певного циклу операцій з готівкою, або різке припинення таких операцій по цих рахунках.



Ознаки, які є характерними для схем незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також загалом і для схем відмивання злочинним шляхом:

- щодо фінансово-господарської діяльності учасників фінансових операцій:

- Добовий обіг коштів, як правило, збільшується наприкінці тижня, на рахунку щовечора або вранці кожної наступної доби не залишається коштів, або їх сума істотно зменшується;
- Наявність великої кількості підписаних та завірених печаткою бланків фіктивних договорів виконання робіт або надання послуг, кошторисів, актів приймання тощо;
- Застосування багатосторонніх розрахунків і платежів з великою кількістю учасників таких операцій, які розташовані в різних територіальних одиницях;
- Відсутність руху коштів суб'єкта господарювання на банківських рахунках або вкрай великий обсяг фінансових операцій нещодавно створеного підприємства;
- Мають широке коло контрагентів, які переказують на їх рахунки грошові кошти під різними підставами



Методи виявлення



Аналіз даних

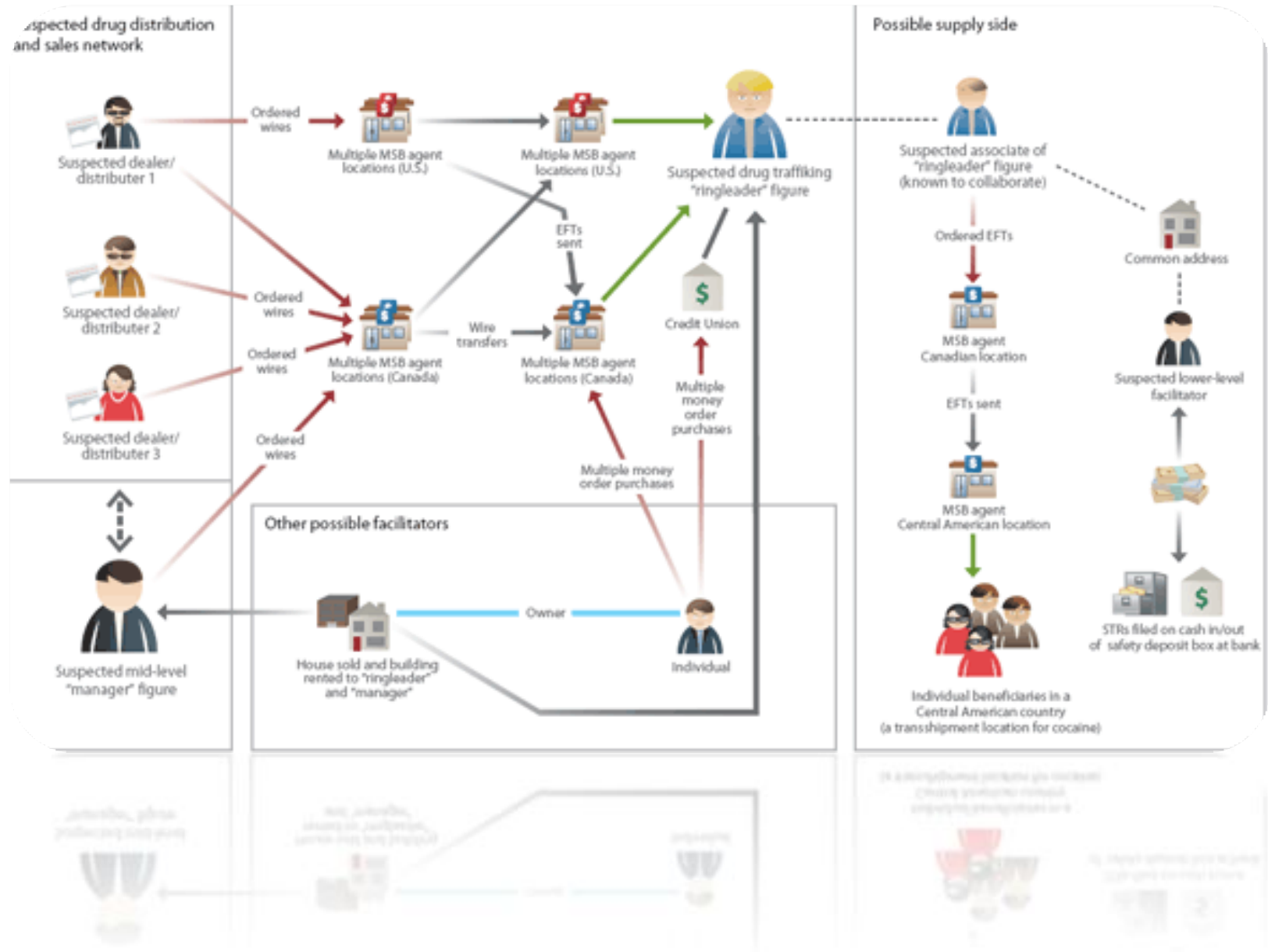
Перевірка внутрішніх документів по базах даних державних органів країни
Використання комерційних баз даних
Запити до ПФР інших країни

Аналіз схем

- ✓ Невідповідність обсягу операцій і доходів учасників
- ✓ Нелогічні, не вигідні операції
- ✓ Наявність компрометуючої інформації (кримінальне минуле, загублений паспорт и т.п.)



Використання спеціального програмного забезпечення





**ВАСЮК
МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

начальник відділу
Департаменту фінансових розслідувань
Держфінмоніторингу
(044) 594-16-75

VM@FIU.GOV.UA

maksym.vasiuk@gmail.com
facebook.com/Максим Васюк